رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٤٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٢٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٩/٤/١٤٤٣هـ

المَوْضُوعَات

عقد - صيانة ونظافة - مسؤولية عقدية - تخفيض التزامات العقد - تعليق الحضور للمباني المتعاقد عليها إبان جائحة كورونا - سلطة الجهة الإدارية في تخفيض التزامات العقد - العبرة في حساب نسبة تخفيض التزامات العقد - التفرقة بين العقد الإداري والعقد المدني.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف كامل قيمة مستخلصٍ دون الحسم منه - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على صيانة ونظافة مبانٍ تابعة لها، ثم قيام المدعى عليها بتخفيض قيمة المستخلص محل الدعوى جراء تعليق الحضور لمقرات العمل ومنها المتعاقد عليها إبان جائحة كورونا - تضمن النظام والعقد أنه يجوز للجهة الإدارية تخفيض التزامات العقد وفق نسبة معينة - العبرة في حساب نسبة تخفيض التزامات العقد هي قيمة العقد لا قيمة المستخلص الشهري - قيام المدعى عليها بتخفيض قيمة المستخلص محل الدعوى جاء موافقاً للنسبة النظامية والمتفق عليها بالعقد لتخفيض الالتزامات - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص واقعات هذه الدعوى حسبما يظهر من أوراقها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال الصيانة والنظافة لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة والمحاكم وكتابات العدل التابعة لها برقم (٣٩٢٥٤٤٧١٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ لمدة ثلاث سنوات، وتستحق المدعية مستخلصاً شهرياً قدره (١,١٠٤,٥٨٢) مليون ومئة وأربعة آلاف وخمسمئة واثنان وثمانون ريالاً، ثم ورد للمدعية خطاب من المدعى عليها بتخفيض مستخلص شهر واحد، وخصم مبلغ قدره (٧٣٥,٢٢٢) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً، وقد بلغت نسبة الخصم على موكلته أكثر من (٦٥٪) الأمر الذي وضع موكلته في حرج شديد، فهي قد قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية، وتكبدت في ذلك الكثير من المشقة والتكاليف، طالباً في ختام

صحيفته الحكم بإلزام المدعى عليها دفع كامل المستخلص. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت الدائرة نظرها بالنحو المبين في محاضر ضبطها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفتها. وبعرض الدعوى على ممثلة المدعى عليها قدمت مذكرةً دفعت فيها بأنه قد ورد خطاب وزير المالية رقم (١٣٩٦١) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ المتضمن اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع والأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن داخل ضمن الحالات المشار إليها في المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والإعفاء من الغرامة، مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقاً للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة؛ وعليه تم إصدار خطاب للمدعية بإيقاف المشروع جزئياً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٥/١م الموافق ١٤٤١/٩/٨هـ. كما أن المادة (٢٧) من الشروط العامة للعقد نصت على أنه: "يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال بطريقة يعتبرها ضرورية لسلامة العمل"، ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية، فلا يمكن القيام بالعمل محل العقد بشكل كامل في ظل الجائحة، وعليه تم إيقاف المشروع جزئياً مما أدى إلى خفض التكلفة، حيث لم يعد المشروع محققاً لكافة الأهداف المنشأ لأجلها؛ نظراً لتعليق الحضور لمقرات العمل بالإضافة إلى حظر التجول الكامل

والجزئي بكافة مناطق المملكة؛ وعليه يتبين عدم حاجة الوزارة لكافة الأعمال، طالبةً في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً أجاب فيها على مذكرة ممثلة المدعى عليها تضمنت: أن المدعى عليها لم تطبق ما جاء في اللائحة التنفيذية للمادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات حيث لم تعوض موكلته، كما أنها بتخفيضها هذا لم تحقق التوزان المالي للعقد، مخالفةً بذلك ما جاء في اللائحة التنفيذية للمادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات، كما أن المدعية استعدت بالتكاليف والعمالة اللازمة وفق احتياج المدعى عليها المنصوص عليه في العقد، وكان التخفيض بطلب من المدعى عليها واختيار منها، فالمدعية قامت بدفع أجرة العمالة كاملة ولم تمنع المدعى عليها من الانتفاع بكافة بنود العقد؛ وعليه فإنه كحدوث عيب في يد المدعى عليها، فالضمان يكون عليها لا على المدعية. وختم مذكرته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع كامل المستخلص. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً دفعت فيها بأن المدعى عليها قامت بتطبيق نص المادة (٧٤) ولائحتها التنفيذية، حيث إن قيمة الإيقاف الجزئي سيتم الاستفادة منها نهاية العقد، وهو التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة. أما المادة (٦٩) التي أوردها وكيل المدعية فإنها متعلقة بالأحوال العادية لا الظروف الطارئة، كما أن خفض التكلفة كان لتحقيق المصلحة العامة، كما أن انقلاب اقتصاديات العقد مسألة لا تظهر ولا يمكن التحقق من وجودها إلا من المستخلصات النهائية وعند عمل الحساب الختامي بعد إنجاز الأعمال. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً أكد فيها على أن المدعية لا تتحمل خسائر هذا

التخفيض؛ لأن منافع العقد كانت محبوسة للمدعى عليها، والمدعية لم تقصر أو تتأخر في العمل، أما ما تذكره المدعى عليها من أسباب التخفيض فهي كحدوث العيب في يدها، والمدعية قامت بدفع كامل أجرة العمالة، فلا يجوز أن تضمن هذا النقص، بل الضمان على المدعى عليها كونها خفضت العمالة اختياراً منها، كما أن المدعى عليها خالفت نص المادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نصت على أن: "تكون أوامر التغيير بتخفيض العقود لا تتجاوز (٢٠٪)"، والمدعى عليها خالفت نص هذه المادة. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً أكدت فيها على أن فترة الإيقاف الجزئي كانت لشهر واحد فقط، ويمكن الاستفادة منها نهاية العقد بما يحقق تنفيذ العقد بكامل كمياته وبنوده، وبما يحقق عدم تضرر أطرافه، مؤكدةً على طلبها الحكم برفض الدعوى. ثم قدمت المدعية مذكرةً أكدت فيها على أن المدعى عليها لم تلتزم بالنسبة المحددة في المادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما أن تعويض المدعية بتمديد العقد يحمّلها تكاليف إضافية، كرواتب العمال والرسوم الحكومية، دون أن يكون هناك تعويض عن هذه الخسائر. ثم قدمت المدعى عليها مذكرةً أكدت فيها على أن المدعى عليها لم تتجاوز النسبة المحددة في المادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات، حيث إن قيمة العقد الإجمالية هي (١١٢ , ٩٩٣ , ٣٨) ثمانية وثلاثون مليوناً وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة واثنا عشر ريالاً، أما قيمة التخفيض الإجمالية فهي (٢٢٢ , ٧٣٥) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً؛ وعليه يتضح بأن قيمة التخفيض لم تتجاوز (٢٠٪) من

قيمة العقد وذلك في حدود صلاحية الجهات الحكومية بناءً على نص المادة (٦٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، خاتمة مذكرتها بطلب الحكم برفض الدعوى.

وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها صرف كامل مستخلص شهر (٥) لعام ٢٠٢٠م المتفق عليه في العقد رقم (٣٩٢٥٤٤٧١٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ المبرم بين الطرفين، وعدم الحسم منه؛ فإن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وتختص هذه المحكمة مكانياً بموجب نص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن القبول الشكلي، فإن العقد أبرم بين طرفيه في تاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ، ثم تقدم المدعي لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. أما عن موضوع الدعوى، فإن

الثابت فيها أن المدعى عليها اتفقت مع المدعية بموجب العقد رقم (٣٩٢٥٤٤٧١٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ على أن تقوم المدعية بأعمال الصيانة والنظافة لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة والمحاكم وكتابات العدل التابعة لها لمدة ثلاث سنوات، وتستحق المدعية مستخلصاً شهرياً قدره (١,١٠٤,٥٨٢) مليون ومئة وأربعة آلاف وخمسمئة واثنتان وثمانون ريالاً، ثم ورد للمدعية خطاب من المدعى عليها بتخفيض مستخلص شهر (٥) لعام ٢٠٢٠م، وخصم مبلغ قدره (٧٣٥,٢٢٢) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً منه؛ نظراً لتعليق الحضور لمقرات العمل، بالإضافة إلى حظر التجول الكامل والجزئي بكافة مناطق المملكة، فلا جدوى من تنفيذ كافة بنود العقد خلال هذه الفترة. وبما أن للعقد الإداري طبيعة خاصة وسمات مختلفة عن العقود المدنية، فليس يحمل أطرافه القوة نفسها، بالرغم من أن القاعدة العامة في العقد الإداري هي أن العقد ملزم لطرفيه، إلا أن اختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية يكمن في السلطات التي تنفرد بها جهة الإدارة عن الطرف الآخر، فيحمل العقد الإداري شروطاً استثنائيةً غير مألوفة تملك جهة الإدارة الأخذ بها استجابةً لمتطلبات المصلحة العامة، ومن هذه السلطات أن للإدارة سلطة تغيير الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد، إما زيادةً أو نقصاناً، فهذا حق للإدارة لا يفتقر إلى النص عليه في شروط العقد، ذلك أن العقود الإدارية تفترض مقدماً حدوث تغير في ظروف العقد تجعل جهة الإدارة وهي القائمة على تسيير المرافق العامة مضطرةً إلى تغيير طرق تنفيذ العقد أو قيمته، فيفترض أن

التعاقد تم على هذا الأساس؛ وعليه فإنه يثبت للإدارة الحق في تغيير التزامات المتعاقد دون الحاجة إلى النصّ على ذلك في شروط العقد ودون موافقة المتعاقد، وفاءً بحاجة المرفق العام، ولما تقتضيه المصلحة العامة. كما أن المادة السادسة من العقد محل الدعوى نصت على أن: "يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها"، وحيث نصت المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ على أنه: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك"، كما جاء في اللائحة التنفيذية لذات النظام والصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ في المادة (٥٨) أنه: "على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية: ٢-أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد، أو توازنه المالي"، وبما أن المدعى عليها ارتأت أن مصلحة المرفق تتجه إلى تخفيض التزامات المدعية خلال شهر (٥) لعام ٢٠٢٠م، نظراً لما قررته الجهات المختصة من تعليق دخول المراجعين إلى مقرات العمل وخفض

أعداد الموظفين، وتكليف بعضهم بالعمل عن بعد، وأن الاستمرار بمستوى التنفيذ نفسه يعد هدراً وإخلالاً بالمصلحة العامة، وحيث إن الثابت أن قيمة العقد الإجمالية هي (٣٨,٩٩٣,١١٢) ثمانية وثلاثون مليوناً وتسعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة واثنا عشر ريالاً، أما قيمة التخفيض الإجمالية فهي (٧٣٥,٢٢٢) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالاً؛ ما يعني أن التخفيض جاء موافقاً للنسبة المنصوص عليها في النظام. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية من أن المدعى عليها تجاوزت النسبة النظامية وقامت بتخفيض أكثر من (٦٥٪)؛ ذلك أنه حين النظر في قيمة التخفيض فإنه ينظر إلى قيمة العقد كاملة، لا إلى قيمة المستخلص الشهري، فتحديد مدى التوازن المالي للعقد والجدوى الاقتصادية يكون بالنظر إلى قيمة العقد الإجمالية وذلك حسب نص المادة سالفة الذكر، كما أن المادة (٣٣) من الشروط العامة للعقد نصت في البند (ثانياً) على أنه: "يجوز لصاحب العمل -أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة (١٠٪) من مجموع قيمة التزاماته، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من مجموع قيمة التزاماته، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك"، كما أن المادة (٢٧) من الشروط العامة للعقد نصت على أنه: "يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو جزءاً منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل"، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها بعدما تبين لها أنه لا حاجة لها باستيفاء كافة الأعمال المنصوص عليها

في العقد، نظراً لتعليق الحضور لمقرات العمل بالإضافة إلى الحجر الكلي والجزئي الذي فرضته الجهات المختصة خلال فترة الإيقاف، قامت بالكتابة للمدعية بخفض الأعمال قبل قيام المدعية بالتنفيذ وفق خطابها المرسل عبر البريد الإلكتروني في تاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ؛ ما يكون معه تصرف المدعى عليها لا يجاوز ما هو مأذون لها به وفق نصوص العقد والنظام الحاكم عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.